

MÓDULO 5 DE 8

Embargos, inhibiciones y otras trampas ocultas

Qué son, cómo se detectan, y por qué casi nunca son visibles a simple vista en la propiedad ni en una charla con el propietario.

Lo que no se ve a simple vista

Un embargo o una inhibición no dejan huellas visibles en la propiedad. La casa puede estar impecable, el propietario puede ser la persona más honesta del mundo y no saber (o no mencionar) que tiene una restricción legal que impide, total o parcialmente, avanzar con la venta. Por eso esta verificación no se hace mirando la propiedad ni confiando en lo que te cuenta el propietario: se hace pidiendo los certificados correspondientes.

RESTRICCIÓN	QUÉ SIGNIFICA
Embargo	Una medida judicial que afecta específicamente al inmueble, generalmente por una deuda del propietario, que impide o condiciona su venta
Inhibición general de bienes	Una restricción sobre la persona (no sobre un bien específico) que le impide vender cualquier propiedad a su nombre hasta resolver la situación que la originó
Hipoteca	Una garantía real sobre el inmueble a favor de un acreedor (típicamente un banco), que debe cancelarse o transferirse antes o durante la venta

Cómo se verifican

Existen certificados específicos, emitidos por el Registro de la Propiedad correspondiente a la jurisdicción, que informan si existe un embargo o inhibición vigente sobre el inmueble o sobre la persona del titular.

- 1 **Certificado de dominio** — informa la situación registral del inmueble: quién es el titular, si hay gravámenes que afecten específicamente a esa propiedad (embargos, hipotecas).
- 2 **Certificado de inhibiciones** — informa si la persona titular tiene una inhibición general de bienes vigente, que le impediría vender cualquier propiedad a su nombre.
- 3 **Pedirlos con la antelación suficiente** — estos certificados tienen un plazo de vigencia limitado, así que conviene solicitarlos cuando la operación ya está encaminada, no apenas se capta la propiedad.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

No hace falta que vos mismo tramites estos certificados en todas las etapas — normalmente el escribano interviniente los solicita como parte del estudio de título previo a la escritura. Pero saber que existen, y sugerir pedirlos de forma temprana en operaciones más grandes o complejas, evita sorpresas cuando ya hay un comprador esperando.

Qué hacer si aparece una restricción

Encontrar un embargo o inhibición no significa automáticamente que la venta sea imposible. Significa que hay un paso adicional que resolver antes de avanzar, y que ese paso necesita tiempo y, generalmente, asesoramiento legal.

- ◆ **Embargo por una deuda menor:** muchas veces se puede resolver cancelando la deuda con parte del producido de la venta, coordinado con el escribano.
- ◆ **Hipoteca vigente:** es habitual y manejable — se cancela con parte del pago de la operación, o se transfiere según lo que acuerden las partes.
- ◆ **Inhibición general de bienes:** suele requerir un proceso más largo, ya que afecta a la persona y no solo a esa propiedad puntual — acá la intervención de un abogado es prácticamente indispensable.
- ◆ **En cualquier caso, informá con transparencia al comprador interesado** sobre los tiempos adicionales que puede implicar resolver la restricción, en vez de ocultarlo para no perder el interés.

POR QUÉ LA TRANSPARENCIA CONVIENE

Un comprador que descubre una restricción no informada después de haber avanzado en la negociación pierde confianza en vos, no solo en el propietario. Mencionarlo temprano, con el plan para resolverlo, sostiene tu credibilidad en la operación.

Cómo integrarlo a tu proceso de **captación**

La verificación de embargos e inhibiciones funciona mejor cuando forma parte de tu checklist habitual de captación, no cuando se hace de forma excepcional solo si algo te genera dudas.

- ☐ Incorporá la solicitud de certificados de dominio e inhibiciones como paso estándar antes de firmar la autorización de venta en exclusiva.
- ☐ Si el propietario se resiste a facilitar estos datos, tomalo como una señal a investigar más, no como algo para pasar por alto.
- ☐ Guardá copia de los certificados obtenidos, con su fecha de emisión, para tener el respaldo cuando el comprador o su escribano lo requieran.
- ☐ Actualizá los certificados si pasó mucho tiempo entre la captación y el momento de avanzar con una oferta concreta — la situación registral puede cambiar.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Embargos e inhibiciones no son visibles a simple vista ni confiando en lo que dice el propietario — se verifican con certificados específicos del Registro de la Propiedad.
- ◆ El certificado de dominio informa gravámenes sobre el inmueble; el certificado de inhibiciones informa restricciones sobre la persona del titular.
- ◆ Encontrar una restricción no cierra la operación: define un paso adicional a resolver, con distintos niveles de complejidad según el tipo de restricción.
- ◆ Incorporar esta verificación como parte estándar de tu proceso de captación evita sorpresas quince días antes de una escrituración esperada.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 6 — Plano vs. construido: las diferencias entre lo registrado y lo edificado que pueden trabar una venta si no se detectan a tiempo.

EJERCICIO PRÁCTICO

Agregá a tu checklist de captación (o armá uno si todavía no lo tenés) el paso de solicitar certificado de dominio e inhibiciones antes de firmar cualquier autorización en exclusiva.

Alliance Real System

